



DGL-WW.763.57.2025.18.BG
Warszawa, 11 czerwca 2026 r.

DECYZJA

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – *Prawo przedsiębiorców* (Dz. U. z 2025 r. poz. 1480 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2a, art. 22 ust. 1 pkt 2a, w związku z art. 34 ust. 1 i 1a, art. 49u, art. 49v, art. 49y, art. 49zg, art. 133 ust. 5 oraz art. 141 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – *Prawo geologiczne i górnicze* (Dz.U. z 2026 r. poz. 69), a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku spółki CEP Central European Petroleum Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz po uzyskaniu przewidzianych ustawą – *Prawo geologiczne i górnicze* opinii i uzgodnień właściwych organów współdziałających

postanawiam

zmienić koncesję nr 9/2017/Ł z dnia 1 grudnia 2017 r. wydaną przez Ministra Środowiska na rzecz Central European Petroleum Ltd. z siedzibą w Calgary, Kanada (wykonującej działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Central European Petroleum Ltd. Sp. z o. o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie) na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze „**Wolin**” (część bloków koncesyjnych nr 61, 62, 81, 82), w brzmieniu ustalonym decyzją z dnia 1 sierpnia 2018 r. (znak: DGK-IV.4770.38.2018.BG), decyzją z dnia 12 listopada 2019 r. (znak: DGK-IV.4773.78.2019.BG), decyzją z dnia 30 sierpnia 2021 r. (znak: DGK-4.4773.38.2020.17.JS) oraz decyzją z dnia 4 czerwca 2024 r. (znak: DGK-WK-I.763.62.2023.25.BG), przeniesioną decyzją z dnia 30 września 2024 r. (znak: DGK-WW.763.51.2021.7.BG) na rzecz CEP Central European Petroleum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w ten sposób, że:

1) zdanie wstępne w ustępie 1 koncesji otrzymuje brzmienie:

„1. Udzielić spółce CEP Central European Petroleum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (KRS: 0000761902, NIP: 5252773313) koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze „**Wolin**” (część bloków koncesyjnych nr 61, 62, 81, 82), położonym na terenie gmin miejsko-wiejskich: Międzyzdroje, Wolin i Dziwnów, gminy miejskiej Świnoujście województwie zachodniopomorskim oraz na terenie morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego oraz pasa nadbrzeżnego, którego granice wyznaczają linie łączące punkty (1-9) o następujących współrzędnych w układzie PL-1992:”;

2) ustęp 4 koncesji otrzymuje brzmienie:

„4. Warunki, jakie powinny być spełnione przez przedsiębiorcę korzystającego z koncesji, określa umowa o ustanowieniu użytkowania górniczego z dnia 1 grudnia 2017 r., zawarta pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego występował Minister

Środowiska, a spółką Central European Petroleum Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, zmieniona aneksem nr 1 z dnia 30 sierpnia 2021 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 4 czerwca 2024 r., zawartymi pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego występował Minister Klimatu i Środowiska, a spółką Central European Petroleum Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, aneksem nr 3 z dnia 30 września 2024 r. zawartym pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego występował Minister Klimatu i Środowiska, spółką Central European Petroleum Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie oraz spółką CEP Central European Petroleum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, oraz aneksem nr 4 z dnia 4 czerwca 2026 r. zawartym pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego występuje Minister Klimatu i Środowiska, a spółką CEP Central European Petroleum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.”;

3) ustęp 5 koncesji otrzymuje brzmienie:

„5. Koncesji udziela się na okres 10 lat, licząc od dnia wydania koncesji. Faza poszukiwania i rozpoznawania trwa 10 lat, licząc od dnia wydania koncesji. Faza wydobywania trwa od dnia wydania decyzji inwestycyjnej nie dłużej niż do dnia 1 grudnia 2027 r.”;

4) ustęp 6 koncesji otrzymuje brzmienie:

„6. Ustala się następujący zakres prac geologicznych fazy poszukiwania i rozpoznawania:

Etap I (18 miesięcy, okres od 1 grudnia 2017 r. do 1 czerwca 2019 r.):

- wykonanie 125* km² badań geofizycznych - sejsmiki 3D,
- wykonanie 25** km badań geofizycznych - sejsmiki 2D,

Etap II (102 miesiące, okres od 1 czerwca 2019 r. do 1 grudnia 2027 r.):

- wykonanie 1 otworu wiertniczego Wolin East 1 do maksymalnej głębokości 3500 m z obligatoryjnym rdzeniowaniem interwałów perspektywicznych, zlokalizowanego w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej na terenie przyległego morza terytorialnego,
- wykonanie 1 otworu wiertniczego Wolin West 1 do maksymalnej głębokości 3500 m z obligatoryjnym rdzeniowaniem interwałów perspektywicznych, zlokalizowanego w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej na terenie przyległego morza terytorialnego,
- sporządzenie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów.

* - powierzchnia pola wzbudzenia

** - długość linii wzbudzenia

Zakres prac geologicznych został ustalony w:

- *Projekcie robót geologicznych* stanowiącym załącznik do oferty przetargowej złożonej przez przedsiębiorcę (decyzja z dnia 1 grudnia 2017 r.),
- *Dodatku nr 1 do projektu robót geologicznych dla poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywania ropy naftowej i gazu*

ziemnego ze złóż w obszarze „Wolin” (decyzja z dnia 30 października 2018 r., znak: DGK-IV.4740.20.2018.JK),

- Dodatku nr 2 do projektu robót geologicznych dla poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze „Wolin” (decyzja z dnia 30 sierpnia 2021 r., znak: DGK-4.4773.38.2020.17.JS),
- Dodatku nr 3 do projektu robót geologicznych dla poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze „Wolin”- wykonanie otworu wiertniczego Wolin East 1 (decyzja z dnia 4 czerwca 2024 r., znak: DGK-WK-I.763.62.2023.25.BG)
- Dodatku nr 4 do projektu robót geologicznych dla poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze „Wolin”. Wykonanie otworu wiertniczego Wolin West 1, będącym załącznikiem do wniosku o zmianę koncesji.

Informacje dotyczące szczegółowej lokalizacji prac geologicznych, w tym robót geologicznych, zostaną przedstawione organowi koncesyjnemu przed rozpoczęciem prac terenowych w dodatku do projektu robót geologicznych, zgodnie z art. 80a ustawy - *Prawo geologiczne i górnicze*.”;

5) po ustępie 11a koncesji dodaje się ustęp 11b w brzmieniu:

„11b. Rozpoczęcie robót geologicznych II etapu fazy poszukiwania i rozpoznawania (otwór wiertniczy Wolin West 1) nastąpi nie później niż do dnia 1 grudnia 2026 r.”;

6) po ustępie 19b koncesji dodaje się ustęp 19c w brzmieniu:

„19c. W związku z wydłużeniem czasu obowiązywania fazy poszukiwania i rozpoznawania wysokość opłaty za działalność określoną w koncesji wynosi 188 138,00 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści osiem 00/100) płatne w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.”;

7) po ustępie 22 koncesji dodaje się ustęp 23 w brzmieniu:

„23. Zobowiązuje się przedsiębiorcę do uwzględnienia warunków wynikających z postanowienia Ministra Obrony Narodowej nr 13/BIS/26 z dnia 11 maja 2026 r.:

a) przed rozpoczęciem planowanych robót geologicznych do przekazania do właściwego Urzędu Morskiego oraz Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej, informacji w postaci współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych przedsięwzięcia oraz powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem o rozpoczęciu robót geologicznych, przewidywanym terminie ich zakończenia oraz zakresie robót geologicznych,

b) po zakończeniu robót geologicznych do przekazania do Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej dokumentacji powykonawczej.”.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 1 grudnia 2017 r. Minister Środowiska udzielił na rzecz spółki Central European Petroleum Ltd. z siedzibą w Calgary, Kanada (wykonującej działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Central European Petroleum Ltd. sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie) koncesji nr 9/2017/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż na obszarze „Wolin” (część bloków koncesyjnych nr 61, 62, 81, 82), położonym na terenie gmin miejsko-wiejskich: Międzyzdroje, Wolin i Dziwnów, gminy miejskiej Świnoujście w województwie zachodniopomorskim oraz na terenie morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego oraz pasa nadbrzeżnego, następnie zmienionej decyzją z dnia 1 sierpnia 2018 r. (znak: DGK-IV.4770.38.2018.BG), decyzją z dnia 12 listopada 2019 r. (znak: DGK-IV.4773.78.2019.BG), decyzją z dnia 30 sierpnia 2021 r. (znak: DGK-4.4773.38.2020.17.JS) oraz decyzją z dnia 4 czerwca 2024 r. (znak: DGK-WK-I.763.62.2023.25.BG), przeniesioną decyzją z dnia 30 września 2024 r. (znak: DGK-WW.763.51.2021.7.BG) na rzecz CEP Central European Petroleum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Wnioskiem z dnia 24 września 2025 r. CEP Central European Petroleum Sp. z o.o. zwrócił się do organu koncesyjnego o zmianę koncesji nr 9/2017/Ł w zakresie połączenia etapu II i II fazy poszukiwania i rozpoznawania, wydłużenia fazy poszukiwania i rozpoznawania do 1 grudnia 2027 r. (bez zmiany czasu obowiązywania koncesji nr 9/2017/Ł), bez projektowania dodatkowych, nowych prac lub robót geologicznych. Złożony wniosek, wraz z dołączonym do niego *Dodatkiem nr 4 do projektu robót geologicznych dla poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze „Wolin”*. Wykonanie otworu wiertniczego Wolin West 1, obejmuje wykonanie otworu wiertniczego Wolin West 1 (zaprojektowanego do wykonania w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej na terenie przyległego morza terytorialnego).

Przedmiotowy wniosek został rozpatrzony w oparciu o przepisy art. 49y, art. 49zg oraz art. 34 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - *Prawo geologiczne i górnicze* (Dz. U. z 2026 r. poz. 69). Wnioskowana zmiana koncesji nr 9/2017/Ł oraz przedłużenie czasu trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania są uzasadnione warunkami geologicznymi i racjonalną gospodarką złożem, co spełnia przesłanki do zmiany koncesji określone w art. 49y ust. 2 oraz art. 49zg ust. 1 ustawy - *Prawo geologiczne i górnicze*.

Ponieważ wniosek nie spełniał wymagań formalnych pismem z dnia 9 października 2025 r. (znak: DGK-WW.763.57.2025.1.BG), na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz.U. z 2025 r. poz. 1691), organ koncesyjny wezwał do uzupełnienia braków formalnych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Jednocześnie, w oparciu o art. 7, art. 50 i art. 77 ustawy - *Kodeks postępowania administracyjnego* oraz art. 49y ust. 3 i art. 49zg ust. 3 ustawy - *Prawo geologiczne i górnicze*, wezwano wnioskodawcę do przedstawienia wyjaśnień dotyczących złożonego wniosku oraz dodatkowych danych i dokumentów mogących uprawdopodobnić, że wnioskodawca spełni warunki wykonywania działalności, które będą określone w koncesji nr 9/2017/Ł, pod rygorem rozstrzygnięcia sprawy na podstawie

dowodów zgromadzonych w aktach sprawy. Wniosek został uzupełniony w dniu 5 listopada 2025 r.

Uzupełniony wniosek wymagał przedstawienia dodatkowych wyjaśnień, wobec czego działając w oparciu o art. 7, art. 50 i art. 77 ustawy – *Kodeks postępowania administracyjnego* oraz art. 49y ust. 3 i art. 49zg ust. 3 ustawy - *Prawo geologiczne i górnicze*, organ koncesyjny pismem z dnia 13 listopada 2025 r. (znak: DGK-WW.763.57.2024.4.BG) oraz pismem z dnia 1 kwietnia 2026 r. (znak: DGK-WW.763.57.2024.9.BG) wezwał do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonego wniosku oraz dodatkowych danych i dokumentów mogących uprawdopodobnić, że wnioskodawca spełni warunki wykonywania działalności, które będą określone w koncesji nr 9/2017/Ł pod rygorem rozstrzygnięcia sprawy na podstawie dowodów zgromadzonych w aktach sprawy. Wniosek został uzupełniony w dniu 15 grudnia 2025 r., 17 marca 2026 r. oraz 20 kwietnia 2026 r.

Planowana działalność w zakresie wynikającym z wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670) oraz przepisami wykonawczymi – rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 ze zm.), stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany, w związku z czym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia będzie wymagane przed uzyskaniem decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów, zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 4a i ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wnioskodawca uzyskał decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26 sierpnia 2022 r. (znak: WONS-OŚ.420.18.2020.AW.22), określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia (dotyczącą otworu wiertniczego Wolin West 1).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy - *Prawo geologiczne i górnicze*, w związku z art. 34 ust. 1a i art. 49y ust. 9 ustawy - *Prawo geologiczne i górnicze* oraz art. 106 ustawy – *Kodeks postępowania administracyjnego*, organ koncesyjny pismem z dnia 25 kwietnia 2026 r. (znak: DGK-WW.763.57.2025.13.BG) przekazał do uzgodnienia projekt rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie dyrektorowi właściwego urzędu morskiego (Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Szczecinie), który uzgodnił przesłany projekt rozstrzygnięcia w przewidzianym ustawowo terminie.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1a ustawy - *Prawo geologiczne i górnicze*, w związku z art. 34 ust. 1a i art. 49y ust. 9 ustawy - *Prawo geologiczne i górnicze* oraz art. 106 ustawy – *Kodeks postępowania administracyjnego*, organ koncesyjny pismem z dnia 25 kwietnia 2026 r. (znak: DGK-WW.763.57.2025.16.BG) przesłał projekt rozstrzygnięcia do zaopiniowania przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie technicznych możliwości wykonywania działalności oraz zapewnienia jej bezpieczeństwa, który zaopiniował przesłany projekt rozstrzygnięcia w przewidzianym ustawowo terminie.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1b ustawy - *Prawo geologiczne i górnicze*, w związku z art. 34 ust. 1a i art. 49y ust. 9 ustawy - *Prawo geologiczne i górnicze* oraz art. 106 ustawy - *Kodeks postępowania administracyjnego*, organ koncesyjny przekazał do zaopiniowania, w zakresie lokalizacji obszaru prowadzenia zamierzonej działalności, projekt rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie przez Ministra Obrony Narodowej (pismem z dnia 25 kwietnia 2026 r., znak: DGK-WW.763.57.2025.14.BG) i ministra właściwego do spraw rybołówstwa (Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismem z dnia 25 kwietnia 2026 r., znak: DGK-WW.763.57.2025.15.BG). Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie zajął stanowiska w przedmiotowej sprawie w przewidzianym ustawowo terminie. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy - *Prawo geologiczne i górnicze* organ koncesyjny uznał brak zajęcia stanowiska w ww. terminie za przyjęcie rozstrzygnięcia sprawy w brzmieniu przedłożonym przez Ministra Klimatu i Środowiska. Natomiast Minister Obrony Narodowej zaopiniował przestany projekt rozstrzygnięcia w przewidzianym ustawowo terminie, zobowiązując dodatkowo w swoim postanowieniu przedsiębiorcę do przekazania przed przystąpieniem do planowanych robót do właściwego Urzędu Morskiego oraz Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej, informacji w postaci współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych przedsięwzięcia oraz powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem o: rozpoczęciu prac, przewidywanym terminie ich zakończenia oraz zakresie robót, celem realizacji wymogu określonego w art. 25 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o *obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1125 ze zm.) polegającego na umieszczeniu przedmiotowych informacji w urzędowych publikacjach, a także przekazania po zakończeniu robót do Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej dokumentacji powykonawczej, w celu uaktualnienia map morskich i publikacji nautycznych. Organ koncesyjny przy wydawaniu niniejszej decyzji uznał za uzasadnione, aby nałożyć na wnioskodawcę dodatkowe warunki, wskazane przez Ministra Obrony Narodowej.

Zgodnie z art. 23 ust. 1a ustawy - *Prawo geologiczne i górnicze*, w związku z art. 34 ust. 1a i art. 49y ust. 9 ustawy - *Prawo geologiczne i górnicze* oraz art. 106 ustawy - *Kodeks postępowania administracyjnego*, organ koncesyjny pismem z dnia 25 kwietnia 2026 r. (znak: DGK-WW.763.57.2025.11.BG) przekazał do uzgodnienia projekt rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki surowcami energetycznymi (Ministrowi Energii), który nie zajął stanowiska w przedmiotowej sprawie w przewidzianym ustawowo terminie. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy - *Prawo geologiczne i górnicze* organ koncesyjny uznał brak zajęcia stanowiska w ww. terminie za przyjęcie rozstrzygnięcia sprawy w brzmieniu przedłożonym przez Ministra Klimatu i Środowiska.

Zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy - *Prawo geologiczne i górnicze*, w związku z art. 34 ust. 1a, art. 49y ust. 9 ustawy - *Prawo geologiczne i górnicze* oraz art. 106 ustawy - *Kodeks postępowania administracyjnego*, organ koncesyjny pismem z dnia 25 kwietnia 2026 r. (znak: DGK-WW.763.57.2025.12.BG) przekazał do zaopiniowania projekt rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie wójtom, burmistrzom i prezydentom miast właściwym ze względu na miejsce wykonywania zamierzonej działalności. Burmistrz Wolina oraz Burmistrz Dziwnowa pozytywnie zaopiniowali przestany projekt rozstrzygnięcia w przewidzianym ustawowo terminie, natomiast Prezydent Miasta Świnoujście oraz Burmistrz Międzyzdrojów nie zajęli stanowiska w przedmiotowej sprawie w przewidzianym ustawowo terminie. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy - *Prawo geologiczne i górnicze* organ

koncesyjny uznał brak zajęcia stanowiska w ww. terminie za przyjęcie rozstrzygnięcia sprawy w brzmieniu przedłożonym przez Ministra Klimatu i Środowiska.

Zgodnie z art. 49u ust. 1 oraz art. 49v ustawy - *Prawo geologiczne i górnicze* w koncesji nr 9/2017/Ł określono rodzaj i sposób wykonywania zamierzonej działalności, zakres i rodzaj zamierzonych prac geologicznych, w tym robót geologicznych, czas trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania oraz fazy wydobywania, harmonogram realizacji obowiązków wynikających z tej koncesji, w tym wynikających z harmonogramu określonego w projekcie robót geologicznych. Ponadto w koncesji nr 9/2017/Ł określono termin rozpoczęcia obligatoryjnych robót geologicznych (otworu wiertniczego Wolin West 1) II etapu fazy poszukiwania i rozpoznawania.

Zgodnie z art. 133 ust. 5 ustawy - *Prawo geologiczne i górnicze* w związku z wydłużeniem czasu obowiązywania fazy poszukiwania i rozpoznawania w koncesji nr 9/2017/Ł, wnioskodawca został zobowiązany do uiszczenia opłaty z tytułu poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin, która została ustalona na podstawie art. 133 ustawy - *Prawo geologiczne i górnicze*, jako iloczyn stawki opłaty za kilometr kwadratowy dla węglowodorów (317,26 zł/km²), określonej w obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 października 2025 r. w sprawie stawek opłat na rok 2026 z zakresu przepisów *Prawa geologicznego i górniczego* (M.P. poz. 1157), i liczby kilometrów kwadratowych terenu (593,01 km²), na którym będzie prowadzona działalność. Opłata ta, zgodnie z art. 141 ust. 1a ustawy - *Prawo geologiczne i górnicze*, stanowi odpowiednio dochód gmin, dochód powiatów, dochód województwa, na terenie których będzie prowadzona, oraz dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku zaprojektowaniem wykonania otworu wiertniczego Wolin West 1 w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorca, zgodnie z art. 49x ust. 2a ustawy - *Prawo geologiczne i górnicze* oraz ust. 22 koncesji nr 9/2017/Ł, zobowiązany jest do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń mogących powstać wskutek wykonywania tej działalności. Dowód ustanowienia zabezpieczenia, w wysokości 80 000 000 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt milionów), przedsiębiorca jest zobowiązany doręczyć organowi koncesyjnemu w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji zatwierdzającej plan ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne.

Zgodnie z art. 28 ustawy - *Kodeks postępowania administracyjnego* za strony w toczącym się postępowaniu uznano każdego, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie.

Organ koncesyjny w toku prowadzonego postępowania zapewnił stronom postępowania czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem niniejszej decyzji, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy - *Kodeks postępowania administracyjnego*, umożliwił im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w przedmiotowej sprawie.

Prowadząc postępowanie w niniejszej sprawie organ nie znalazł podstaw prawnych i faktycznych do odmowy zmiany koncesji nr 9/2017/Ł, a co za tym idzie organ wydał niniejszą decyzję na wniosek spółki CEP Central European Petroleum Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 37 ustawy - *Prawo geologiczne i górnicze*, w przypadku gdy przedsiębiorca naruszy wymagania ustawy, w szczególności dotyczące ochrony środowiska lub racjonalnej

gospodarki złożem, albo nie wypełnia warunków określonych w koncesji, w tym nie podejmuje określonej nią działalności albo trwale zaprzestaje jej wykonywania, lub wykonuje roboty geologiczne z naruszeniem harmonogramu określonego w projekcie robót geologicznych, lub nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 82 ust. 2 ustawy – *Prawo geologiczne i górnicze*, lub wykonuje je niezgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 82a ust. 1 ustawy – *Prawo geologiczne i górnicze*, organ koncesyjny wzywa przedsiębiorcę do usunięcia naruszeń w określonym terminie. W przypadku nieusunięcia naruszenia organ koncesyjny może bez odszkodowania cofnąć koncesję albo ograniczyć jej zakres.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Strona niezadowolona z decyzji może w ciągu 14 dni od jej otrzymania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji, zwrócić się do Ministra Klimatu i Środowiska z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Strona może wnieść na decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, bez skorzystania z prawa zwrócenia się do Ministra Klimatu i Środowiska z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Klimatu i Środowiska. Wpis stały w sprawach skarg dotyczących koncesji, zezwoleń, pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie geologii i górnictwa wynosi 1 000 zł. Strona może ubiegać się o przyznanie prawa pomocy, na jej wniosek złożony do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona może zrzec się prawa zwrócenia się do Ministra Klimatu i Środowiska z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem doręczenia Ministrowi Klimatu i Środowiska oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że brak jest możliwości zaskarżenia jej przez stronę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

z up. Ministra
Krzysztof Galos
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Galos
Podsekretarz Stanu
Główny Geolog Kraju



Za wydanie decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 924,00 zł (wniesioną 24 września 2025 r.) na konto Urzędu m.st. Warszawy – Centrum Obsługi Podatnika na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2025 r. poz. 1154 ze zm.) zgodnie z załącznikiem do ustawy (część III pkt 44 i 46).

Otrzymują (z.p.o.)

1. r. pr. Wojciech Szopiński – pełnomocnik spółki CEP Central European Petroleum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm Sp. k. z siedzibą w Warszawie
2. Uzdrowisko Świnoujście S.A.
3. aa

Do wiadomości:

1. Urząd Morski w Szczecinie
2. Urząd Miejski w Międzyzdrojach
3. Urząd Miejski w Wolinie
4. Urząd Miejski w Dziwnowie
5. Urząd Miasta Świnoujście
6. Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
7. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie
8. Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu
9. Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku
10. Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach
11. Ministerstwo Energii w Warszawie
12. Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
13. Ministerstwo Finansów w Warszawie
14. Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie
15. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
16. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie
17. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
18. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
19. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
20. Komendant Główny Straży Granicznej